Vilkår innbo



Innbo - standard dekning

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR	HVA SOM DEKKES
	Forsikringen gjelder for • deg og din ektefelle, eller samboer med samme adresse i folkeregisteret • barn som bor hjemme, og barn som bor utenfor hjemmet i forbindelse med utdanning, når de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret • barn som er en del av den faste husstanden, men adressen i folkeregisteret er en annen pga. delt foreldreansvar • andre medlemmer av den faste husstanden, med felles adresse i folkeregisteret
	HVA SOM IKKE DEKKES
	Forsikringen gjelder ikke for bokollektiv eller leietaker.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER	HVA SOM DEKKES
	Forsikringen gjelder på den adresse som er nevnt i forsikringsbeviset. • For eiendeler, kontanter og verdipapirer som midlertidig er borte fra forsikret bolig, gjelder forsikringen inntil 2 år, i Norden. • For ting som skal selges, gjelder forsikringen i Norden.

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER	HVA SOM DEKKES
	Forsikringen omfatter • eiendeler i boligen din, inntil den sum du har valgt og nevnt i forsikringsbeviset • I tillegg omfattes - innenfor valgt sum - egne varer i hobbyvirksomhet som oppbevares i boligen din (forsikringsstedet), inntil 50.000 - eget yrkesløsøre, som du oppbevarer i boligen din (forsikringsstedet), inntil 100.000 kroner - kontanter og verdipapirer, inntil 20.000 kroner - hobbyveksthus, inntil 100.000 kroner - fritidsbåt med deler og tilbehør, som står på forsikret eiendom, inntil 30.000 kroner - deler og tilbehør til privat kjøretøy, inntil 20.000 kroner - motorkjøretøy som ikke kan oppnå en hastighet over 20 km/t - elsykkel hvor motoren har en effekt på maksimalt 0,25 kw og hvor motoreffekten opphører ved en hastighet på 25 km/t, er også omfattet - eiendeler som tilhører en annen, og som du har overtatt ansvaret for

STANDARD DEKNING - INNBO	HVA SOM DEKKES
	Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader som inntreffer i avtaleperioden, og som skyldes: • brann og nedsoting • lynnedslag og annet elektrisk fenomen • eksplosjon og sprengning • vannskader:

Vilkår innbo

Innbo - standard dekning

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

- lekkasje fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr, installasjoner, akvarium og kjøleskap/fryser
- vann som trenger inn i bygning fra grunnen eller terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående vann.
- vann som trenger inn i bygning gjennom åpning eller utetthet oppstått ved en plutselig og uforutsett bygningsskade, som dekkes av forsikringen

- fyringsolje som trenger inn i bygning fra tilførselsledning
- naturskade som skred, storm, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd i henhold til Lov om naturskadeforsikring.
- tyveri
  - fra bygning på forsikringsstedet
  - fra bebodd bolig utenfor forsikringsstedet
  - fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet, inntil 40.000 kroner
  - fra din private boligs uteareal, inntil 30.000 kroner
  - fra boder i felles kjeller eller loftsetasje, inntil 60.000 kroner (100.000 kroner når Innbo Maks er valgt). Begrensningen gjelder ikke ved midlertidig lagring etter en skade som dekkes av forsikringen.
  - fra garderobeskap utenfor forsikringsstedet, inntil 15.000 kroner
  - av barnevogn
  - av sykkel/elsykkel og sykkeltilhenger, når det fremkommer i forsikringsbeviset, og inntil avtalt sum
- hærverk/skade på innbo i forbindelse med innbrudd i bygning
- hærverk/skade på rom du leier/bruker, i forbindelse med tyveri fra bygning, inntil 20.000 kroner
- ran og overfall, jf. straffeloven § 327
- napping av veske som du bærer, inntil 20.000 kroner
- bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller sameiet bolig
- utilsiktet utstrømming fra brannslukkingsapparat
- utilsiktet temperaturstigning i fryser som forårsaker skade på matvarer og luktskade på fryser

Etter en skade som dekkes av forsikringen, erstattes i tillegg:

- utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse rester
- nødvendige flyttings- og lagringsutgifter
- ekstrautgifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å gjenoppføre eller reparere
- utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger, fotografier og dataprogrammer, inntil 50.000 kroner. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon dekkes ikke.
- ekstrautgifter til opphold utenfor forsikret bolig, når den er ubeboelig som følge av skade. Utgiftene skal være godkjent av KLP Skadeforsikring på forhånd.
- oppfylling av brannslukningsapparat etter bruk

HVA SOM IKKE DEKKES

- Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
- Skade som skyldes søl eller kondens. Forsikringen kan likevel dekke søl, når forsikringen er utvidet til Innbo Maks.
- Skade som skyldes sopp, råte, bakterier, mugg eller insekter

Vilkår innbo



Innbo - standard dekning

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

	• Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom, felles uteareal og rom på bygge- og anleggsplass. Likevel dekkes tyveri av låst sykkel, sykkeltilhenger, barnevogn, samt tyveri fra garderobeskap. • Tyveri av dekk og felger • Skade som skyldes at innfatning for isolerglass er utett/punktering av isolerglass • Skade som alene rammer mekanisk eller elektrisk innretning, maskin eller apparat, med mindre skaden skyldes en plutselig, uforutsett og ytre påvirkning • Skade på eiendeler, som ikke er oppbevart for besiktigelse, slik at vi kan vurdere om gjenstanden (ene) kan repareres, eller tørkes/vaskes (saneres), og gjenbrukes • Gjenstander som er ført inn til landet i strid med gjeldende toll-/avgiftsregler. Dette gjelder uavhengig av når gjenstanden ble innført. • Naturskader som skyldes - tørke, nedbør eller isgang - skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud i henhold til naturskadelovens § 22, og skaden er av slik art som erklæringen gjelder - skade på småbåter og ting i disse

YRKESSKADE	HVA SOM DEKKES
	Dersom du som privatperson anses som arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring, jf. § 2 a, dekker forsikringen yrkesskade påført person som anses som din arbeidstaker.

Ansvar, felles vilkår

Innbo: dekker det erstatningsansvar du kan komme i som privatperson - i Norden.

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

ANSVAR FOR SKADE PÅ ANDRE PERSONER ELLER ANDRE PERSONERS TING	HVA SOM DEKKES
	Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret du kan komme i hvis du påfører skade på andre personer eller andre personers ting (inkludert dyr), etter gjeldende rett. Skaden må være konstatert i avtaleperioden.
	HVA SOM IKKE DEKKES
	Forsikringen dekker ikke ansvar som gjelder • din jobb, eller annen ervervsvirksomhet • oppreisning og ærekrenkelser etter skadeserstatningsloven, jf. §§ 3-5 og 3-6, samt bøter og lignende • som eier, fører eller bruker av båt, vannscooter, motorvogn, arbeidsmaskin, som kan oppnå en hastighet over 10 km/t • eier, fører eller bruker av luftfartøy. Forsikringen dekker likevel ansvar som gjelder drone/modellfly til hobby/rekreasjonsbruk, som ikke krever operatørtillatelse, inntil 750.000 SDR, jf. Luftfartsloven § 11-1. Ansvar for skade på annet luftfartøy, eller person og ting i slikt fartøy, dekkes ikke. • fordi du har påtatt deg ansvar som går ut over alminnelige rettsregler, det vil si ansvar som kun bygger på garanti, avtale, eller løfte. Det gjelder også ansvar du påtar deg, fordi du har fraskrevet din rett til regress. • skade på ting som tilhører en annen, men som du selv, eller noen andre på dine vegne leier, låner, bruker eller oppbevarer • overfor personer i din familie. Det gjelder din ektefelle eller samboer, dine foreldre, besteforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn, barnebarn, samboers barn, samt disse personers ektefeller og samboere. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. • overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap, eller overfor selskap som disponeres av deg, eller der du eller din familie har vesentlig eierinteresse. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. • skade ved graving, sprengning, peling, spunting og riving • forurensning som kommer over tid • skade som skyldes sopp og råte, eller fuktighet som trenger inn over tid • overføring av smittsom sykdom • for deg som styremedlem • annen fast eiendom enn den eiendom som er forsikret • registrert trav- eller galopphest

Rettshjelp, felles vilkår

Innbo: Dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som privatperson - i Norden.

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND	**HVA SOM DEKKES**
	Dersom du er involvert i en tvist, dekker forsikringen utgifter til • advokat • retten • sakkyndige oppnevnt av retten • sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes inntil 40 % av sum for rettshjelp • vitner til hovedforhandling og bevisopptak Med tvist menes at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Tvisten må ha oppstått i avtaleperioden, og høre inn under de alminnelige domstoler. Som alternativ til dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge utenrettslig mekling, jfr tvisteloven § 5-4, ved bruk av mekle.no. De sertifiserte meklerne som mekler gjennom mekle.no, er upartisk og uavhengig av partene, og har særskilt kompetanse innen rettsområdet. Ønsker du å ha egen advokat med i meklingsprosessen, dekkes ikke advokatutgifter under rettshjelpsforsikringen. Du kan når som helst kreve meklingen avsluttet. Velger du å avslutte meklingen, vil rettshjelpdekningen være i behold.
	HVA SOM IKKE DEKKES
	Forsikringen dekker ikke rettshjelputgifter som gjelder • din jobb eller har sammenheng med din jobb, eller annen ervervsvirksomhet, herunder tvist som gjelder yrkesskade og yrkessykdom • separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende, oppløsning av husstandsfellesskap, skiftesaker, - eller som har sammenheng med slike saker • saker som bare gjelder tvangsfullbyrdelse. Likevel dekkes tvist i husleieforhold som gjelder din faste eiendom eller leilighet, som er forsikret. • inkassosak, vekselsak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling, dersom du er konkurs- eller skyldner • straffesak eller ulovlig handling fra din side. Likevel dekkes dine utgifter når du krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt. • offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter fra søksmålstidspunkt når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. Utlendingssaker og tvist om oppholds- eller arbeidstillatelse dekkes likevel ikke. • personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke dine nødvendige utgifter til juridisk bistand. • annen fast eiendom enn den bolig eller leilighet som er forsikret • salg av din bolig, og du har eierskifteforsikring på boligen eller eiendommen • tvist mellom sameiere. Likevel dekkes tvist mellom eiere i ulike eierseksjoner i samme sameie, eller andelseiere i samme borettslag. • som eier, fører eller bruker av båt, vannscooter, motorvogn, arbeidsmaskin, som kan oppnå en hastighet over 10 km/t, når motorvogn eller fritidsbåt ikke er forsikret i KLP Skadeforsikring • luftfartøy. Likevel dekkes tvist som eier av modellfly/drone til hobby/rekreasjonsbruk, jf. Luftfartsloven § 11 • trav- eller galopphest • saksomkostninger fra tidligere rettsinstans(er) som du har blitt tilkjent, hvis saken etter en anke løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger • ærekrenkelse, nettsjikane, trakassering og lignende

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

- juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse o.l. - herunder tvist hvor disse juridiske personer representerer deg
- idømte saksomkostninger og rettsgebyr i ankeinstans. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når du kan godtgjøre at motparten ikke har økonomi til å betale.
- saker hvor tvistegrunnlaget forelå før forsikringen trådte i kraft
- tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
- KLP Skadeforsikring sitt avslag på rettshjelpdekning

Oppgjørsregler



GENERELLE OPPGJØRSREGLER

VED SKADE
Ved skade skal du så raskt som mulig melde fra til KLP Skadeforsikring.

MELDING TIL POLITI
Tyveri/ran, hærverk/skadeverk, brann, personskader og skader på vilt, skal i tillegg meldes til politiet på stedet.

INNHENTING AV NØDVENDIG INFORMASJON
Erstatning vil bli utbetalt når nødvendige opplysninger er innhentet, og eventuelle besiktigelser/undersøkelser er gjennomført. Du skal bistå selskapet med korrekt og nødvendig informasjon, og dokumentere ditt tap/utlegg.

EGENANDEL
Egenandel vil bli trukket fra i erstatningen, dersom det er egenandel. Egenandelen fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i lov.

RENTER
Du har krav på renter av erstatningen etter reglene i forsikringsavtalelovens § 8-4 (skade) og § 18-4 (person).

TING SOM KOMMER TIL RETTE
Hvis gjenstander som er stjålet eller kommet bort, kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, skal du straks melde fra til selskapet. Du kan beholde gjenstanden dersom du betaler erstatningen tilbake.

VALG AV REPARATØR/LEVERANDØR
KLP Skadeforsikring har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

UTBETALING AV ERSTATNING - TINGSKADE
Erstatning utbetales etter reparasjon, gjenoppføring eller ved tap av gjenstander.
Selskapet kan avgjøre om skaden erstattes ved:

- Kontantoppgjør
- Reparasjon
- Gjenoppføring eller gjenanskaffelse av tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting.

KLP bruker bærekraftige reparasjonsmetoder og løsninger med gjenbruk og lokale reparasjoner, hvor den skadede bygningsdelen føres tilbake til samme eller vesentlig samme stand som før skaden.

Du skal vise frem eiendeler som er skadet for selskapet, slik at vi kan besiktige, og vurdere om gjenstanden (e) kan repareres eller tørkes/vaskes (saneres). På denne måten unngår vi å kaste fullt brukbare gjenstander som kan om- og gjenbrukes, og vi reduserer behovet for å kjøpe nye produkter.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet må betale for reparasjon, gjenoppføring eller gjenanskaffelse.

ERSTATNINGSKRAV MOT DEG
Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen, og overstiger egenandelen, vil selskapet utrede om det vil være et erstatningsansvar for deg, forhandle med skadelidte og eventuelt prosedere saken for domstolene.

Dersom selskapet ønsker å inngå forlik med motpart, erstattes ikke ytterligere omkostninger (dersom du ønsker å gå videre med saken).
Uten samtykke fra selskapet, må du ikke innrømme ansvar eller forhandle om krav.

Selskapet har rett til å betale erstatning direkte til skadelidte.

Dersom du i strid med selskapets instruks, unnlater å påanke en fellende dom, dekker ikke selskapet det idømte erstatningskravet og eventuelle omkostninger.

RETTSSAK/FORHANDLINGER
Ved behov, skal du møte til forhandlinger eller i retten.

OPPSIGELSE AV PERSONFORSIKRING MED HELSEVURDERING
Hvis du flytter personforsikringene dine til et annet selskap, har du rett til å gjenoppta forsikringene dine hos KLP Skadeforsikring innen det er gått 6 måneder fra oppsigelsesdato, når du etter helsevurdering i nytt selskap likevel ønsker å beholde forsikringen du hadde hos oss. Forsikringen du hadde hos oss må ha vært i kraft i minst 12 måneder, og betalt før oppsigelsesdatoen.

For skade eller sykdom som inntreffer i denne perioden, gjelder følgende:

- Det nye selskapet har erstatningsansvar for skade eller sykdom i henhold til den nye forsikringsavtalen
- Dersom du benytter deg av retten til gjenopptak, har ditt tidligere selskap erstatningsansvar for skade- eller sykdomstilfeller i henhold til den opprinnelige forsikringsavtalen

Dersom du har mottatt erstatning fra den nye forsikringsavtalen, trekkes denne erstatningen fra dekningene i den gjenopptatte forsikringen.

Dersom du skal kreve erstatning fra ditt tidligere selskap, kan du tidligst gjøre dette når det nye selskapet har avsluttet sin saksbehandling av skaden eller sykdommen.

Oppgjørsregler



INNBO

ERSTATNINGSBEREGNING - EGENANDEL OG ALDERSFRADRAG

EGENANDEL
Den egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset trekkes fra i erstatningen, såfremt det ikke er spesiell egenandel, nevnt nedenfor.

Det trekkes ikke egenandel ved:
- Tyveri, når innbruddsalarm som varsler alarmsentral, vaktselskap eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet.
- Skade som bare rammer overspenningsvern, brannalarm eller innbruddsalarm.

I noen tilfeller gjelder spesiell egenandel:

Spesielle egenandeler:
- Snøtyngde, snøpress, takras og vind svakere enn storm: 15.000 kroner, hvis ikke høyere egenandel er valgt.
- Naturskader: 8000 kroner
- Tyveri av sykkel: 4000 kroner. Dersom sykkelen er registrert i FG-godkjente sykkelregister, reduseres egenandelen med 1000 kroner
- Skadedyrbekjempelse: 2000 kroner
- Uhell utenfor hjemmet: 2000 kroner per gjenstand, maksimalt avtalt egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset
- Mobil: ved reparasjon av mobil er egenandelen 2000 kroner

ERSTATNINGSBEREGNING
Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe tilsvarende gjenstand eller reparere/utbedre skaden.
Følgende presiseringer og fradrag for verdiforringelse (aldersfradrag) gjelder:
- gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon, eller mottatt som arv eller gave, erstattes med omsetningsverdi for tilsvarende brukt gjenstand
- foto/video-/datautstyr og annet elektronisk- eller optisk utstyr: 20 prosent fradrag per år, maksimum 80 prosent fradrag
- mobiltelefon, nettbrett og utstyr: 20 prosent fradrag per år, maksimum 80 prosent fradrag
- hvite-/brunevarer: 10 prosent fradrag per år, fra det året gjenstanden er 5 år, maksimum 80 prosent fradrag
- klær, sko og briller: 10 prosent fradrag per år, maksimum 80 prosent fradrag
- sykkel/elsykkel, elsparkesykkel og øvrige små elektriske kjøretøy: 10 prosent fradrag per år fra det året den er 3 år, maksimum 80 prosent fradrag
- andre gjenstander: fradrag for verdiforringelse ved alder, slitasje og nedsatt anvendelighet, basert på sannsynlig brukstid. Dersom gjenstandens verdi utgjør mer enn 75 prosent av nypris, gjøres det ikke fradrag

For verdigjenstander og merkevarer av sko, klær, solbriller, vesker og lignende, kan selskapet kreve fremlagt kontoutskrift eller garantibevis og kvittering hvor kjøpet fremgår.
Hvis du på forespørsel ikke kan vise oss slik dokumentasjon, får du ingen erstatning.

TAP VED AT EGEN BOLIG IKKE KAN BENYTTES

Tap ved at boligen din ikke kan benyttes, etter skade.
Merutgifter som erstattes:
- Opphold utenfor boligen, når denne ikke kan benyttes etter skade.
- Tapt husleieinntekt, utover det som dekkes av bygningsforsikringen.

IDENTIFIKASJON

Oppgjørsregler



INNBO

Dersom din rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av din ektefelle eller samboer (jf. forsikringsavtaleloven § 4-11).

SKJØNN

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning, kan avgjøres ved skjønn, dersom du eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

ARBEIDSPENGER, VASK og RYDDING

Arbeidspenger: dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 prosent i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør.

Merverdiavgift: påløpt merverdiavgift erstattes etter dokumentasjon.

Vask, rydding etc. som du gjør selv, erstattes med 200 kroner per time. Antall timer beregnes ut fra det timeantall som et firma normalt ville brukt på jobben.

Oppgjørsregler



RETTSHJELP

VALG AV ADVOKAT

Du velger selv advokat som etter sakens art er kvalifisert for oppdraget.

FRIST FOR Å SØKE OM RETTSHJELP

Melding om å få dekket utgifter til juridisk bistand må gis til selskapet snarest mulig når tvist har oppstått, og senest ett år etter at advokat er engasjert.

EN ELLER FLERE TVISTER

En tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig.
Hvorvidt det foreligger en eller flere tvister avgjøres etter en helhetsvurdering. I vurderingen av om det er en tvist, vektlegges blant annet om kravene har samme årsak eller gjelder samme underliggende faktum, om det er nær sammenheng mellom kravene, og om kravene gjelder samme gjenstand, kontrakt eller tap.

En tvist anses ikke for å være flere tvister, selv om saken består av flere invividuelle spørsmål som fremmes i flere saker.

Den samlede erstatning for hver tvist er begrenset til den summen som er nevnt i forsikringsbeviset.
Dersom det foreligger rettshjelpsdekning under flere bygg på den omtvistede eiendommen, vil erstatningen likevel være begrenset til kun en av disse dekningene. Det gis ikke anledning til å søke om rettshjelpsdekning under flere forsikrede bygg på samme eiendom.

Når det både er bygning- og innboforsikring på den omtvistede eiendom, er det kun rettshjelpdekning under bygningsforsikringen som kan dekke rettshjelpsutgiftene

FLERE PARTER PÅ SAMME SIDE

Selskapet kan kreve at alle benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Samlet erstatning ved hver tvist er inntil den summen som er nevnt i forsikringsbeviset.
Dersom det er tre eller flere parter på samme side i en tvist, økes summen til 250.000 kroner (fra 100.000 kroner).
Vi dekker bare de parter som er forsikret i KLP Skadeforsikring.

DOKUMENTASJON AV SALÆRKRAV OG ANDRE UTGIFTER

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket.
Ved oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats, samt at egenandel er betalt.

Før saksanlegg dekkes nødvendige utgifter til juridisk bistand. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvisteloven § 20-5.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.
Selskapet kan kreve at du får salæret fastsatt av retten i henhold til tvisteloven § 3-8.

Selskapets ansvar er begrenset til den antatte økonomiske verdi av din interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Oppgjørsregler



RETTSHJELP

TVIST OPPSTÅTT ETTER AT EIENDOMMEN ELLER MOTORVOGNEN ER SOLGT ELLER VED KJØP AV NY BOLIG ELLER MOTORVOGN

Selv om forsikringen på boligen eller motorvognen/fritidsbåten ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes likevel følgende tvistetilfeller:

- Dersom den faste eiendom eller motorvognen/fritidsbåt som var forsikret, er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor du er part som tidligere eier.
- Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som du ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes
  rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig.

Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

FORSIKRINGSAVTALEN OG LOVBESTEMMELSER

Forsikringsavtalen reguleres av
- Forsikringsavtaleloven (FAL)
- Det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

FORSIKRINGSAVTALENS VARIGHET

Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen.
Dersom avtalen ikke skal fornyes, skal melding gis til selskapet før utløpet av avtalen.
Selskapet kan, med 2 måneders varsel, informere kunden om at avtalen ikke vil bli fornyet dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte kundeforholdet.

OPPHØR AV FORSIKRING I AVTALEPERIODEN

Du kan si opp forsikringen i avtaleperioden dersom forsikringsbehovet faller bort, det foreligger andre særlige grunner, eller forsikringen skal overføres til et annet selskap. Du skal varsle selskapet med en frist på en måned.
Ved overføring av forsikring til annet selskap, skal det i varselet opplyses om hvilket selskap forsikringen overføres til, og tidspunkt for overføringen.

Opphører forsikringen i avtaleperioden, beregnes det beløp som du har til gode for gjenstående del av avtaleperioden, med mindre annet fremgår av de enkelte forsikringsbevis.

Selskapet kan si opp forsikringen ved
- manglende betaling
- uriktige eller mangelfulle opplysninger
- uvanlig mange skader - stort avvik fra det normale, eller grove eller gjentatte brudd på sikkerhetsforskrifter

OPPHØR AV FORSIKRING VED EIERSKIFTE

Dersom forsikret ting skifter eier, utgår forsikringen.
Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntreffer innen 14 dager etter eierskiftet, såfremt ny eier ikke har tegnet egen forsikring.

GROV UAKTSOMHET OG FORSETT

Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. Se forsikringsavtalelovens § 4-9 for skadeforsikring og § 13-9 for personforsikring.

SVIK

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i forbindelse med samme hendelse, og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale, jf forsikringsavtalelovens §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1. Selskapet refunderer ikke innbetalt premie eller kostnader når forsikringsavtaler sies opp som følge av svik.

Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

EN EGENANDEL VED SAMME SKADETILFELLE

Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede, i henhold til flere forsikringsdekninger, trekkes bare en egenandel.

Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes den høyeste.

FORSIKRINGSSELSKAPENES FELLES REGISTRE

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS):
Alle skader som meldes til ett forsikringsselskap kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og skadebehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunder - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.
Forsikringstaker har innsynsrett ved en skriftlig henvendelse til:
Finans Norge
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo
Eller: firmapost@fno.no

Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede:
Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning.
Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. Registreringer blir slettet etter 10 år.
Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven § 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet, eller:
Finans Norge
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo
Eller: firmapost@fno.no

SKJØNN

Ved forsikring av ting eller interesse (som eiendom, løsøre, avbrudd) gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade:
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, skal denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen, gi informasjon om hvem han/hun velger. Før skjønnet, velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor skaden er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.
Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene.

Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmål ved avbruddstap, uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmennenes verdivurderinger vil medføre. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet, hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del.

Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT

Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:

- Jordskjelv og vulkanske utbrudd.
- Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr 1.
- Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.
- Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annen form for forurensning. Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling. Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre som stiller krav, begrenset til kr 300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig. Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikring som går inn under Bilansvarsloven eller lov om Yrkesskade. Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettet mot allmennheten, og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer, eller fremkalle frykt. Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er nødvendig for KLP Skadeforsikring å behandle personopplysninger om deg for å inngå forsikringsavtalen, og for å oppfylle de forpliktelsene vi har etter avtalen, for eksempel i forbindelse med skadebehandling og for å administrere forsikringen.

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med behandling av klager, regresskrav, og for å forebygge og avdekke mulige straffbare handlinger, for eksempel bedrageri rettet mot KLP Skadeforsikring. Andre formål er markedsføring og for å gjøre lovpålagte beregninger av premier og premiereserver.

Vi har avtale med noen eksterne samarbeidspartnere for å levere enkelte av våre forsikringstjenester. Når vi bruker slike tjenester utleverer vi de opplysningene om deg som er nødvendig for å bruke tjenesten.

Vi behandler personopplysninger om deg så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at du eventuelt har sagt opp forsikringen, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for produktene du har hatt hos oss.

Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

Personopplysningsregelverket gir deg en rekke rettigheter, du kan blant annet be om innsyn i dine personopplysninger. Du kan lese mer om disse rettighetene, og hvordan du kan benytte dem, i vår personvernerklæring på klp.no. Her finner du også mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i KLP Skadeforsikring, blant annet informasjon om hva som er grunnlaget for behandlingen av opplysninger for ulike formål, og våre kontaktopplysninger. Du kan du også kontakte vårt personvernombud på: personvernombud@klp.no.